

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, HOSTING Y SOPORTE

Cuándo usarlo: al cerrar el proyecto, cuando el cliente contrata un plan recurrente. Es el contrato que convierte un proyecto de una sola venta en ingreso mensual predecible. Fírmalo el mismo día del acta de entrega, mientras el cliente está contento.

Contrato de prestación de servicios de mantenimiento que celebran **HECTOR ALEJANDRO CRUZ SOLIS**, bajo la marca **Devifly (devifly.dev)**, RFC **CUSH011107NH8 ("EL PRESTADOR")**, y **[NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]**, RFC **[RFC] ("EL CLIENTE")**, al tenor de las siguientes cláusulas.

PRIMERA — OBJETO

EL PRESTADOR prestará a EL CLIENTE los servicios de alojamiento, mantenimiento, soporte técnico y evolución del producto digital identificado como:

Producto	[NOMBRE DEL SITIO / SISTEMA]
Dominio	[DOMINIO]
Repositorio	[URL DEL REPOSITORIO]
Plan contratado	[Hosting / Básico / Pro / VIP]

SEGUNDA — PLANES Y ALCANCE

EL CLIENTE contrata el plan marcado a continuación:

☐ **Plan Hosting — \$199 MXN/mes o \$1,999 MXN/año**

- Alojamiento en infraestructura cloud con CDN global.
- Certificado SSL y renovación automática.
- Renovación del dominio.
- Respaldos automáticos semanales, con retención de 30 días.

- Monitoreo de disponibilidad.
- **No incluye** cambios de contenido ni desarrollo.

❑ **Plan Básico — \$999 MXN/mes**

Todo lo del plan Hosting, más:

- Hasta **2 horas** mensuales de cambios de contenido (textos, imágenes, precios, productos).
- Actualización de dependencias y parches de seguridad.
- Soporte por correo y WhatsApp en horario hábil.
- Tiempo de primera respuesta: 24 horas hábiles.

❑ **Plan Pro — \$1,999 MXN/mes**

Todo lo del plan Básico, más:

- Hasta **5 horas** mensuales de cambios y mejoras.
- Reporte mensual de tráfico, conversiones y desempeño.
- Optimización continua de SEO técnico y velocidad.
- Tiempo de primera respuesta: 8 horas hábiles.

❑ **Plan VIP — \$3,499 MXN/mes**

Todo lo del plan Pro, más:

- Hasta **20 horas** mensuales de cambios de contenido, diseño y mejoras.
- Un máximo de **3 (tres) solicitudes activas en paralelo**. Las solicitudes adicionales se atienden en el orden en que se libere capacidad.
- Nuevas secciones o funcionalidades menores **dentro de las horas del plan**, sin costo adicional.
- Una sesión mensual de estrategia de 60 minutos.
- Atención prioritaria. Tiempo de primera respuesta: 4 horas hábiles.

Horario hábil: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, tiempo del centro de México, excluyendo días festivos oficiales.

TERCERA — CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES

Para determinar cómo se atiende cada solicitud, LAS PARTES acuerdan la siguiente clasificación:

a) Cambio de contenido — Entra en la bolsa mensual sin costo adicional. Se entiende por cambio de contenido toda modificación sobre elementos ya existentes en el sitio: textos, precios, horarios, teléfonos,

correos, imágenes, enlaces, documentos PDF y reordenamiento de secciones o ítems existentes. Estimación máxima: 1 (una) hora. Si una solicitud que parece un cambio de contenido supera esa estimación, EL PRESTADOR lo comunicará antes de iniciar el trabajo y lo reclasificará conforme al inciso b).

b) Mejora o desarrollo — Se cotiza a precio cerrado con tarifa preferencial del plan contratado antes de iniciar cualquier trabajo. Se entiende por mejora o desarrollo toda solicitud que añade estructura, funcionalidad o diseño nuevos al sitio: nuevas secciones, páginas adicionales, formularios, integraciones con servicios externos, cambios de diseño o actualizaciones masivas de contenido en cinco o más páginas en una sola solicitud.

c) Proyecto independiente — Queda fuera del mantenimiento y requiere contrato aparte. Se entiende por proyecto independiente: una nueva propiedad digital, un rediseño completo, módulos con lógica propia (reservas, pagos, membresías) o cualquier trabajo cuyo alcance implique rediseñar o reconstruir más del 50% del sitio.

d) Garantía — No consume bolsa ni genera cargo. Todo error de implementación atribuible directamente a EL PRESTADOR se corrige sin costo durante los **30 (treinta) días naturales** posteriores a la publicación. Quedan excluidas de la garantía las fallas causadas por modificaciones del cliente o de terceros, y las solicitudes de contenido nuevo.

Ante la duda sobre la categoría de una solicitud, EL PRESTADOR comunicará su criterio por escrito antes de iniciar cualquier trabajo.

CUARTA — ACUMULACIÓN Y EXCEDENTES

Las horas incluidas **no son acumulables** entre meses: las no utilizadas en el mes se pierden. Esto se debe a que la disponibilidad reservada es el servicio, no las horas en sí.

Las horas que excedan la bolsa mensual se facturan a **\$700 M.N. por hora**, más IVA, previa autorización por escrito de EL CLIENTE.

Procedimiento de excedente: cuando EL PRESTADOR detecte que la siguiente solicitud agotará la bolsa mensual, notificará a EL CLIENTE el tiempo estimado y el costo antes de continuar, y esperará autorización escrita. Como único margen de cortesía, EL PRESTADOR podrá ejecutar sin autorización previa hasta **20 (veinte) minutos** adicionales por encima de la bolsa mensual; cualquier excedente mayor queda detenido hasta recibir confirmación.

El tiempo se computa en incrementos de **15 (quince) minutos**, con un mínimo facturable de **30 (treinta) minutos** por solicitud atendida.

Si EL CLIENTE excede la bolsa mensual durante **2 (dos) meses consecutivos**, EL PRESTADOR le propondrá el cambio al plan inmediato superior, que en todos los casos resulta más económico que continuar pagando excedentes.

Cuando EL CLIENTE se encuentre en el plan VIP y agote su bolsa mensual durante **2 (dos) meses consecutivos**, LAS PARTES reconocen que el trabajo requerido excede la naturaleza del mantenimiento y acuerdan valorar su contratación como proyecto de evolución independiente, conforme a la Cláusula Tercera, inciso c).

QUINTA — QUÉ NO INCLUYE

Los planes de mantenimiento **no comprenden**:

- a) Rediseños completos o cambios de identidad visual.
- b) Desarrollo de módulos o sistemas nuevos que constituyan un proyecto en sí mismos.
- c) Producción fotográfica, de video o redacción de contenido desde cero.
- d) Gestión de redes sociales o campañas de publicidad pagada.
- e) Licencias de software, fuentes tipográficas o servicios de terceros contratados a nombre de EL CLIENTE.
- f) Reparación de fallas causadas por modificaciones realizadas por EL CLIENTE o por terceros ajenos a EL PRESTADOR. Estas se atienden con cargo por hora conforme a la Cláusula Cuarta.

SEXTA — NIVEL DE SERVICIO

EL PRESTADOR se compromete a mantener una **disponibilidad mensual del 99.5%**, calculada sobre el tiempo total del mes, excluyendo:

- a) Ventanas de mantenimiento programado, notificadas con al menos 48 horas de anticipación.
- b) Fallas atribuibles a proveedores de infraestructura, red o servicios de terceros.
- c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.
- d) Interrupciones causadas por acciones de EL CLIENTE.

Compensación: si la disponibilidad en un mes calendario cae por debajo del 99.5% por causas imputables a EL PRESTADOR, EL CLIENTE tendrá derecho a un descuento del **10%** de la mensualidad por cada

punto porcentual de incumplimiento, hasta un máximo del 50% de dicha mensualidad. La compensación se aplicará como crédito en la siguiente factura y constituye el remedio único y exclusivo por este concepto.

SÉPTIMA — PRECIO Y FORMA DE PAGO

Concepto	Monto
Plan contratado	[\$[MONTO] MXN
Periodicidad	[Mensual / Anual]
IVA (16%) <i>(si requiere factura)</i>	[\$[MONTO]
Total por periodo	[\$[MONTO]

El pago se realiza por **anticipado**, dentro de los primeros **5 (cinco) días naturales** de cada periodo, mediante transferencia SPEI o el medio que LAS PARTES acuerden.

Ajuste anual: EL PRESTADOR podrá ajustar la tarifa una vez al año, en un porcentaje que no excederá la inflación anual reportada por el INEGI más 3 puntos porcentuales, notificándolo con al menos **60 (sesenta) días naturales** de anticipación. Si EL CLIENTE no acepta el ajuste, podrá terminar el contrato sin penalización antes de que entre en vigor.

OCTAVA — VIGENCIA Y RENOVACIÓN

Este contrato inicia el [FECHA] y tiene una vigencia de [1 mes / 12 meses], renovable automáticamente por periodos iguales, salvo que alguna de LAS PARTES notifique su intención de no renovar con **30 (treinta) días naturales** de anticipación.

No existe periodo mínimo de permanencia.

NOVENA — CANCELACIÓN

9.1 EL CLIENTE puede cancelar en cualquier momento mediante aviso por escrito con **30 (treinta) días naturales** de anticipación.

9.2 El periodo en curso ya iniciado **no es reembolsable**, pero el servicio permanecerá activo hasta el final del periodo pagado.

9.3 En los planes anuales cancelados a la mitad, se reembolsará de forma **proporcional** el importe correspondiente a los meses completos no consumidos.

9.4 Entrega a la salida. Al terminar la relación, EL PRESTADOR entregará a EL CLIENTE, sin costo alguno y dentro de los **10 (diez) días hábiles** siguientes:

- El código fuente actualizado y el repositorio.
- Los respaldos de la base de datos, si aplica.
- La configuración de despliegue y las variables de entorno.
- Una guía de migración a la infraestructura que EL CLIENTE elija.
- El control del dominio y de los registros DNS.

EL PRESTADOR conservará un respaldo durante **60 (sesenta) días naturales** posteriores a la terminación y después lo eliminará de forma segura. EL CLIENTE puede solicitar la eliminación inmediata por escrito.

9.5 Mora. El retraso de **15 (quince) días naturales** en el pago faculta a EL PRESTADOR a suspender el servicio, previo aviso de **5 (cinco) días hábiles** para que EL CLIENTE descargue su información. La suspensión no extingue los derechos de EL CLIENTE sobre el código y los datos, que se le entregarán en todo caso conforme a la cláusula 9.4.

DÉCIMA — PROPIEDAD Y DATOS

El código, el contenido, la base de datos y la información de los usuarios finales son y permanecen como **propiedad exclusiva de EL CLIENTE**. EL PRESTADOR actúa como **encargado del tratamiento** en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, tratando los datos únicamente conforme a las instrucciones de EL CLIENTE.

EL PRESTADOR no utilizará los datos de EL CLIENTE ni de sus usuarios para finalidad distinta a la prestación de este servicio, ni los transferirá a terceros salvo instrucción expresa o requerimiento de autoridad competente.

DÉCIMA PRIMERA — CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD

Resultan aplicables íntegramente las cláusulas de confidencialidad y de limitación de responsabilidad del Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo Web suscrito entre LAS PARTES.

La responsabilidad acumulada máxima de EL PRESTADOR bajo este contrato se limita al monto equivalente a **3 (tres) mensualidades** del plan contratado.

DÉCIMA SEGUNDA — NOTIFICACIONES

- **EL PRESTADOR:** devify.dev@gmail.com · +52 56 3592 6679
- **EL CLIENTE:** [CORREO] · [TELÉFONO]

DÉCIMA TERCERA — LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Este contrato se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los **tribunales competentes del Estado de México**, renunciando a cualquier otro fuero.

Firmado en [CIUDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES] de [AÑO].

EL PRESTADOR	EL CLIENTE
_____	_____
Hector Alejandro Cruz Solis	[NOMBRE]
RFC: CUSH011107NH8	RFC: [RFC]